VERTRAG · ART. 28 DSGVO

Auftragsverarbeitungsvertrag

ENTWURF. Vor dem ersten Einsatz anwaltlich prüfen lassen. Gelb markierte Felder ausfüllen; Hoster, Dienste und Maßnahmen müssen der Realität entsprechen.

Parteien

Verantwortlicher (Kunde)	[Firma, Anschrift, Vertreter]
Auftragsverarbeiter	Markentrix, Heinrich-Hüfig-Str. 1 · 29227 Celle [Rechtsform, Vertreter]

1. Gegenstand und Dauer

Markentrix hostet und betreut die Website des Verantwortlichen (Hosting, Updates, Sicherung, kleine Inhaltsänderungen, technische Betreuung) und verarbeitet dabei personenbezogene Daten im Auftrag. Grundlage ist das Angebot [Nr.]. Der Vertrag gilt für die Dauer der Pflegeleistung und endet mit ihr.

2. Art, Zweck, Daten, Betroffene

Art und Zweck	Speicherung und Übermittlung von Website-Daten, Server-Logs, Formularanfragen; technische Betreuung [ergänzen: Terminbuchung, E-Mail-Weiterleitung, Statistik]
Datenarten	Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon), Anfrageinhalte, IP-Adresse und Zugriffsdaten (Server-Logs) [ergänzen]
Betroffene	Website-Besucher, Interessenten und Kunden des Verantwortlichen

3. Pflichten des Auftragsverarbeiters

1. Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen; ist eine Weisung rechtswidrig, weist Markentrix darauf hin.

2. Vertraulichkeit: Beschäftigte sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.
3. Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO gemäß Anlage 1.
4. Unterauftragnehmer nur mit Genehmigung; die genehmigten Unterauftragnehmer stehen in Anlage 2. Änderungen werden vorab mitgeteilt, Einspruch ist möglich. Unterauftragnehmer werden vertraglich gleichwertig verpflichtet.
5. Unterstützung bei Betroffenenrechten (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch).
6. Unterstützung bei Pflichten nach Art. 32–36 DSGVO (Sicherheit, Datenpannen, Datenschutz-Folgenabschätzung).
7. Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich, spätestens [24] Stunden nach Kenntnis.
8. Löschung oder Rückgabe aller Daten nach Vertragsende nach Wahl des Verantwortlichen, Löschbestätigung auf Wunsch; gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
9. Nachweise und Kontrollen: Markentrix stellt die erforderlichen Informationen zum Nachweis bereit und ermöglicht Überprüfungen nach rechtzeitiger Anmeldung.
10. Verarbeitung ausschließlich in der EU/im EWR (Hetzner-Rechenzentren in Deutschland/Finnland, keine US-Standorte); Drittlandübermittlung nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO [prüfen].

---

4. Pflichten des Verantwortlichen

Der Verantwortliche ist für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und für seine Rechtstexte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB) verantwortlich und informiert Markentrix über relevante Änderungen. Eigene Dienste (z. B. Terminbuchungstool) schließt er in eigenem Namen mit dem Anbieter ab.

---

5. Haftung, Schlussbestimmungen

[Haftung nach Art. 82 DSGVO und Vertrag, Schriftform, Rangfolge zum Hauptvertrag, Salvatorische Klausel, Gerichtsstand – anwaltlich formulieren]

Anlage 1: Technische und organisatorische Maßnahmen

Bereich	Maßnahme [an Realität anpassen]
Zutritt/Zugang	Zutrittskontrolle Rechenzentrum durch Hoster, Passwortrichtlinie, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwort-Manager
Zugriff	Rollen und Rechte nach Need-to-know, Protokollierung von Admin-Zugriffen
Weitergabe	Verschlüsselung (TLS, HSTS), Versand von Zugangsdaten nur über sichere Wege
Eingabe/Integrität	Versionierung (Git), nachvollziehbare Änderungen
Verfügbarkeit	Regelmäßige Sicherung, Wiederherstellungstest, Monitoring, Updates/Patches
Trennung	Getrennte Umgebungen (Staging/Live), mandantengetrennte Projekte
Organisation	Verpflichtung auf Vertraulichkeit, Datenschutzunterweisung, Incident-Prozess, Löschkonzept (Logs [7] Tage)

Anlage 2: Unterauftragnehmer

Dienst	Anbieter, Sitz	Leistung / Standort der Daten
Hosting (Server)	Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen	Rechenzentrum in der EU [Standort: Nürnberg / Falkenstein / Helsinki – festlegen]; AV-Vertrag zwischen Markentrix und Hetzner liegt vor
E-Mail/Formularversand	[Anbieter, Sitz]	[EU]
Backup	[Anbieter, Sitz]	[EU]

Ort, Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Ort, Datum, Unterschrift Markentrix